

Tribunal oder Fehleranalyse - Kanzlerin gerät in die Zange; AfD und FDP nehmen Flüchtlingspolitik ins Visier

Die Welt

Samstag 19. Mai 2018

Copyright 2018 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 6; Ausg. 115

Length: 991 words

Byline: Ricarda Breyton

Thorsten Jungholt

Body

Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgte die Einreise von Flüchtlingen in die Bundesrepublik ab dem 4. September 2015? Warum wurde der Bundestag bei dieser Entscheidung nicht einbezogen? Wer in der Regierung hat wann was beschlossen? Und was ist schiefgelaufen beim Management der Migrationsbewegungen? Auch nach zweieinhalb Jahren sind diese Fragen längst nicht abschließend beantwortet.

Zwei Fraktionen, die damals nicht im Parlament vertreten waren, versuchen nun auf unterschiedlichen Wegen, die Flüchtlingskrise nachträglich aufzuarbeiten. Die FDP kündigte am Donnerstag an, einen Untersuchungsausschuss des Bundestags zu beantragen. Und die AfD stellte am Freitag die Begründung einer Organklage vor dem Bundesverfassungsgericht vor, die sie vor einem Monat eingereicht hatte. Allerdings ist die Stoßrichtung ihrer Initiativen unterschiedlich. "Der Untersuchungsausschuss soll nicht den Stab über Frau Merkel brechen, sondern Fehler der Regierungsarbeit identifizieren, um sie zügig abzustellen", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, WELT. Seiner Fraktion geht es also offenbar nicht um ein Merkel-Tribunal, sondern um eine Fehleranalyse.

Stephan Brandner, Justiziar der AfD-Fraktion, dagegen will mit der Klage in Karlsruhe eine "Herrschaft des Unrechts" feststellen lassen. Überprüft werden soll nach dem Willen der AfD Merkels Entscheidung von Anfang September 2015, die Grenze von Österreich nach Deutschland für Flüchtlinge offen zu halten und die Menschen nicht abzuweisen. "Diese Klage wird die Welt verändern, wenn sie erfolgreich ist", sagte Brandner. "In Nullkommanichts wäre Frau Merkel weg. Sie müsste von sich aus sagen: 'Leute, ich habe jahrelang offensichtlich versagt, wie die AfD das vorhergesagt hat. Entschuldigung, deutsches Volk.'" Die AfD zielt also vor allem auf die Kanzlerin.

Ob es tatsächlich zu einer Verhandlung kommt, ist freilich offen. Das Gericht hatte im April den Eingang der Klage bestätigt und ein Aktenzeichen (2 BvE 1/18) vergeben. Nun wird geprüft, was Monate oder gar Jahre dauern kann.

Die Klageschrift umfasst mehr als 90 Seiten, verfasst wurde sie von dem Kölner Rechtsanwalt Ulrich Vosgerau, der sich mit seinem Buch "Die Herrschaft des Unrechts" für die AfD-Arbeit empfahl. Kern seiner Argumentation: Die Regierung habe bei ihrer Einwanderungspolitik die Mitwirkungsrechte des Bundestags verletzt, wie es in der Klagebegründung heißt. Nach der sogenannten Wesentlichkeitslehre des Bundesverfassungsgerichts dürfe die Regierung derart weitreichende Entscheidungen nicht im Alleingang treffen, sondern müsse den Gesetzgeber einschalten.

Die AfD argumentiert, dass nach geltendem Recht jeder Asylbewerber aus einem sicheren Drittstaat an der Grenze hätte zurückgewiesen werden müssen. Mit ihrer Politik der offenen Grenzen habe die Bundesregierung eine neue Einwanderungspolitik begründet - das aber verletze Rechte des Parlaments. Schließlich seien die Abgeordneten dafür zuständig, ein eigenes Einwanderungsgesetz zu formulieren. Problematisch allerdings könnte sein, dass die AfD damals noch gar nicht im Bundestag saß. Kann eine Fraktion klagen, obwohl es sie zu dem kritisierten Zeitpunkt noch gar nicht gab? Es gehe um die Rechte des Bundestags als solche, sagte Vosgerau. "Wir machen Beteiligungsrechte des deutschen Bundestags geltend, wo es nicht auf die konkrete personelle Zusammensetzung ankommt."

Auch der Zeitpunkt der Klageschrift könnte ein Zulässigkeitshindernis werden. Eigentlich muss ein Organstreit innerhalb von sechs Monaten, nachdem ein Missstand bekannt wurde, in Karlsruhe angezeigt werden. Die kritisierte Grenzöffnung liegt allerdings fast drei Jahre zurück. "Die AfD-Fraktion des Deutschen Bundestags konnte erst ab dem 24. Oktober 2017 überhaupt Dinge zur Kenntnis nehmen", heißt es dazu.

Neben der Klage plant die AfD seit Monaten einen Untersuchungsausschuss zur Flüchtlingspolitik. Doch richtig voranzukommen scheint die Arbeit nicht. Offenbar arbeitet die dafür verantwortliche Fraktionsvize Beatrix von Storch noch an der Zusammenstellung der Unterlagen. Man wolle den Antrag aber in Kürze einreichen, sagte Justiziar Brandner. Derweil kann sich seine Fraktion offenbar auch für den Vorstoß der FDP erwärmen. "Wenn die FDP den Untersuchungsauftrag ausdehnt bis 2014, sind wir die Letzten, die sagen, wir finden das nicht gut", sagte der zweite Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Jürgen Braun. "Wenn die das Angebot machen, geben wir Beifall, wir unterstützen das, und da treten wir mit ein, selbstverständlich."

Die FDP allerdings wird nicht aktiv um die Zustimmung der AfD werben, die von den Liberalen eine "völkische Partei" genannt wird. Schon in der nächsten Sitzungswoche Anfang Juni wollen die Liberalen einen Antragsentwurf vorlegen, der dann mit den "seriösen Fraktionen" beraten werden soll. Ob die AfD am Ende mitstimmt, heißt es bei den Freidemokraten, "müssen die selbst entscheiden". Allerdings ist für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses die Unterstützung eines Viertels der Abgeordneten nötig - das sind 178 Parlamentarier. Die FDP verfügt nur über 80 und hofft, Abgeordnete von Grünen und Linken zu gewinnen und zwar damit, dass als Untersuchungsgegenstand zunächst Verfahrensmängel und Fehlentscheidungen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in den Mittelpunkt gerückt werden. Denn dass dort einiges im Argen liegt, ist fraktionsübergreifend Konsens. Allerdings will FDP-Chef Christian Lindner den Blick darüber hinaus bis ins Jahr 2014 zurück richten, um die damaligen Entscheidungen der Regierung transparent zu machen und "Verschwörungstheoretikern die Grundlage zu nehmen", wie er es formulierte. Ob Grüne und Linke dabei mitgehen, ist eher zweifelhaft, haben sie die Regierungspolitik damals doch mitgetragen.

Dass die offenen Fragen zur Flüchtlingskrise tatsächlich beantwortet werden, ist trotz der Initiativen von FDP und AfD also längst nicht entschieden.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (92%); DEUTSCHE BUNDESKANZLER (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); DEUTSCHER BUNDESTAG (90%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (90%); GESETZGEBUNGSORGANE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); RECHTSKLAGEN (90%); STAATS- UND REGIERUNGSBEREICH (90%); EINWANDERUNG (89%); GERICHTSHÖFE (89%); ZUWANDERUNGSGESETZ (89%); FÜHRUNGSKRÄFTE (78%); GESETZGEBUNG (78%); ERMITTLUNGEN (77%); NEGATIVE GESELLSCHAFTLICHE NACHRICHTEN (76%); OBERSTES GERICHT (75%)

Person: ANGELA MERKEL (94%)

Geographic: KARLSRUHE, DEUTSCHLAND (79%); KÖLN, DEUTSCHLAND (59%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (59%); DEUTSCHLAND (59%); ÖSTERREICH (59%)

Load-Date: May 19, 2018